



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב הדרור 3 קרית אונו
ע"י ב"כ עוה"ד תומר זיידן
מרחוב הארבעה 21 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. צבי רודא ת.ז. 50073683
2. עדה רודא ת.ז. 052193729
ע"י ב"כ עוה"ד גיא נצר
(עפ"י מינוי לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב – 1972)
מדרך אבא הלל 7 רמת גן

פסק דין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב הדרור 3 קרית אונו הבנוי על חלקה הידועה כחלקה 126 בגוש 6491 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

הנתבעים הינם הבעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה מספר 8.

התובעת טוענת בתמצית כי מאז שנת 2000 ועד חודש 03/11 מסרבים הנתבעים לשלם את חלקם במיסי הנציגות. ביום 12.08.10 נתקבל פסק דין בתיק 476/08 בפני המפקח קניון לפיו חויבו הנתבעים בתשלום מיסי הנציגות לתקופה שעד לחודש 10/08 כולל. הנתבעים לא שילמו את חלקם בהוצאות על פי פסק הדין האמור ואף התמידו בסירובם לשלם את מיסי הנציגות גם לתקופה שמחודש 11/08 ואילך.

לטענת התובעת, חוב הנתבעים בגין התקופה שמחודש 11/08 ועד 03/11 עומד על סך של 10,630 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית עומד סכום התביעה על סך של 11,377.49 ₪.

טענות הנתבעים בכתב ההגנה בתמצית הן כי הבית מתנהל בחוסר סדר תוך גביית כספים רבים מופרזים ושלא כדין. חברת הנציגות הגב' רואה איננה דואגת לתחזוקתו של הבית אלא אך לקבלת שכרה ותשלום שכר לבא כח הנציגות, וזאת מבלי לקבל את אישור האסיפה הכללית ומבלי לתת דין וחשבון לבעלי הדירות. לטענת הנתבעים על פסק הדין בהליך הקודם שבין הצדדים הוגש ערעור והוא עודנו תלוי ועומד. העלות השוטפת להחזקת הבית הינה בסך של 90 ₪ לחודש, לכל היותר, כאשר לאורך כל השנים נגבה סך של 150 ₪. לטענת הנתבעים הנציגות עצמה הודתה בהליך הקודם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כי סך של 120 נ"ל לחודש הוא כל שנדרש לצורך אחזקת הרכוש המשותף ולפיכך, כל הסכום העודף מהתשלום החודשי בסך של 380 נ"ל משמש אך לתשלום לחברת הנציגות בסך של 2,000 נ"ל ולתשלום שכר ריטיינר לב"כ הנציגות בסך של 2,000 נ"ל, כאשר האחרון גם מעניק שירותים משפטיים לאנשי הנציגות. לטענת הנתבעים הם היו נכונים לשלם סך של 150 נ"ל אולם הם נדחו על ידי הנציגות. לטענת הנתבעים לא ניתן לחייבם בשכר חברת הנציגות ועוה"ד ללא הסכמתם. העלאת מיסי הנציגות נעשתה שלא כדין וללא מתן הסבר או פירוט בדבר פשר ההעלאה. התביעה הוגשה ללא קבלת החלטה באסיפה הכללית. הבית מתנהל באופן מוזנח, צחנה בחצר ובחדר המדרגות, גרפיטי, חול ונזקים בשל הזנחה של הנציגות.

ביום 11.05.11 התקיים דיון מקדמי בתובענה ובסיומו נקבעה פרוצדורה להגשת תצהירים מטעם הצדדים.

מטעם התובעת הוגשו תצהירי עדות ראשית של חברי הנציגות – אורה רואה, יעקב סלטון וולדימיר בודובסקי. מר יעקב סלטון לא התייצב לחקירה נגדית על תצהירו והתובעת ויתרה על עדותו (עמוד 7 שורות 16-17).

מטעם הנתבעים הוגשו תצהירי עדות ראשית של הנתבע 1 ושל בנם של הנתבעים – גל רודא.

העדים נחקרו נגדית על תצהיריהם ביום 17.07.11 והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

דיון

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

הנתבע מודה, למעשה, בקיומו של חוב לתובעת.

כך בעדותו מאשר הנתבע "אין לנו מחלוקת שעד היום אני לא משלם את מיסי הנציגות" (עמוד 8 לפרוטוקול שורה 14).

למעשה, אין גם מחלוקת כי דרישת התשלום של הנציגות הינה בסך של 380 נ"ל לחודש. טענת הנתבעים היא כי "הם מוכנים לשלם את ההוצאות האמיתיות של הועד בסכום של 150 נ"ל לחודש" (סעיף 5 לכתב ההגנה). כך גם מעיד הנתבע "אני מודע לזה שצריך לשלם אבל את הסכום שצריך לשלם 150 נ"ל ולא סכומים מופרזים" (שם, שורה 17).

למעשה, המחלוקת שבין הצדדים הינה יחסית מצומצמת והיטיב לתאר אותה מר גל רודא בעדותו - "אני מלין על כך שמחצית ממיסי הנציגות הולכים על תשלום שכר לגב' רואה ולעורך הדין" (עמוד 8 לפרוטוקול שורה 5).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עיקר טענת ההגנה של הנתבע היא כי עבור התחזוקה השוטפת של הבית מספיקה גביה בסך של 150 ₪, אותה הוא מסכים לשלם, וכל יתרת הגבייה מקורה בחיוב בעלי הדירות במימון תשלום עבור יו"ר הנציגות ושכר בא כוח הנציגות.

בטרם נכנס לגופה של טענה, יש לבחון האם, כטענת התובעת, מתקיים במקרה דנן הכלל בדבר מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתא בנוגע לטענת ההגנה האמורה.

יוזכר כי בין הצדדים התנהל הליך קודם בפני המפקחת הבכירה קניון בתיק 476/08 ובמסגרתו נפסק, בין היתר, כי:

"טענותיו של רודא לגבי ההוצאות שהאסיפה הכללית אישרה מתמקדות בשכר בסך של 2,000 ₪ לחברת הנציגות ושכ"ט עו"ד ב"כ הנציגות בסך של 2,000 ₪. הנציגות הסבירה כי הגב' רואה הסכימה לקבל על עצמה את האחריות לניהול הבית המשותף, לאחר התפטרותה של חברת הניהול, (כחודשיים לאחר מינויה ע"י כב' המפקחת), בשל אלימות פיזית, איומים, הטרדות ותלונות אין ספור במשטרה של רודא, שבעקבותיהם גם בעלי דירות אחרים לא הסכימו לקבל על עצמם תפקיד זה. בנסיבות אלה משהסכימה הגב' רואה לכהן בנציגות הוחלט לשלם לה שכר בגין שירותיה כנציגות הבית. החלטה על כך התקבלה כאמור באסיפה הכללית. עפ"י הדין רשאית האסיפה הכללית להחליט ברוב דיעות על בחירת נציגות בשכר או מתחזק וכל בעלי הדירות מחוייבים לשאת בעלותו. משהתקבלה ההחלטה כאמור מחוייב גם רודא לקיים אותה. גם בעלות שכרו של עו"ד ב"כ הנציגות מחוייב רודא עפ"י הדין להשתתף, לאחר שנתקבלה בענין זה החלטה של בעלי הדירות בבית. עפ"י סעיף 69 לחוק רשאית הנציגות להיות צד בכל הליך משפטי בשם כל בעלי הדירות, ומטבע הדברים כרוך הדבר עפ"י רוב בהוצאות ובכלל זאת בשכ"ט עו"ד. לא רק זו אלא שבענינו תשלום שכרו של ב"כ הנציגות נדרש נוכח ההליכים המשפטיים שרודא כפה עליה לקיים" (סעיף 5(4) בעמוד 17 לפסק הדין).

לטענת התובעת ההכרעה האמורה מהווה מעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא ואין בעובדה כי הוגש ערעור על פסק הדין כדי לגרוע מתוקפה של אותה החלטה. הנתבעת טוענת כי הטענה בדבר השתק פלוגתא לא נזכרה בכתב התביעה וממילא פסק הדין הקודם עסק בתקופה שקדמה למועד קבלת ההחלטה בדבר ביצוע התשלומים האמורים.

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)).

הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ...

הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967)) (ההדגשה שלי, א.ס.).

וביתר פירוט נקבע כי השתק פלוגתה "מקים חסם דיוני בפני בעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית או משפטית בהתקיימותם של ארבעה תנאים מצטברים: אחד – הפלוגתה העולה בכל אחת מההתדיינות היא אכן אותה פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים. שניים – התקיים דיון בין הצדדים באותה פלוגתה במסגרת ההתדיינות הראשונה, ולצד שנגדו מועלית טענת ההשתק היה יומו בבית המשפט לעניין אותה פלוגתה. שלושה – ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או מכללא של בית המשפט באתה פלוגתה ובקביעת מימצא פוזיטיבי לגביה. ארבעה – ההכרעה הייתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן בתובענה הראשונה". (ע"א 98/8558 המועצה המקומית עילבון נ' מקורות חברת המים בע"מ פד"י נז(4) 769, 780 (2003) וכן ראו מעשה בית דין בהליך אזרחי נינה זלצמן (1991) בע' 162).

במקרה דנן נתקיימו אך שלושה מארבעת התנאים המצטברים הנדרשים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אכן, הפלוגתא זהה על רכיביה העובדתיים (תשלום חודשי בסך של 2,000 ₪ ליו"ר הנציגות ותשלום כנ"ל לב"כ הנציגות) והמשפטיים (האם ניתן לחייב בעל דירה בתשלום ללא הסכמתו).

אכן, התקיים דיון ענייני לגופם של דברים בפני המפקחת קניון ולנתבעים ניתן יומם בפניה.

אכן, ההתדיינות נסתיימה באופן מפורש בקביעת ממצא פוזיטיבי בפסק הדין כפי שצוטט לעיל.

אולם, ההכרעה לא היתה חיונית לצורך פסק הדין בתובענה הראשונה. ובמה דברים אמורים. החיובים האמורים מקורם בהחלטת אסיפת בעלי הדירות מיום 06.01.09 בעוד שההליך הקודם עניינו בחיובים שעד לחודש 11/08 (כולל). בפסק הדין בהליך הקודם החליטה המפקחת קניון כי אין היא מחייבת את הנתבעים בתשלום בגין תקופה שתחילתה לאחר הגשת התביעה. משכך, הרי שההכרעה בהליך הקודם בהקשר דנן לא נדרשה כלל לצורך מתן פסק הדין שם.

לאור האמור, ובהעדר התקיימות של כל ארבעת התנאים המצטברים הנדרשים, הרי שאין בסיס במקרה דנן לטענה בדבר השתק פלוגתא.

לכך מכך, יש צדק גם בטענת הנתבעים לפיה הטענה בדבר השתק פלוגתא לא הועלתה על ידי התובעים בכתבי הטענות מטעמם. המדובר בטענת הגנה ולכן לא היה הכרח כי התובעים יטענו לגביה "השתק פלוגתא" כבר בכתב התביעה. אולם, משהועלתה הטענה על ידי הנתבעים בכתב ההגנה, היה על התובעת להגיש כתב תשובה הכולל את הטענה בדבר מעשה בי-דין כאמור. די, גם בכך, להביא לדחיית הטענה.

השאלה שנותרה, אם כן, האם מוסמכת האסיפה הכללית של בעלי הדירות לקבל החלטה בדבר תשלום חודשי ליו"ר הנציגות, שאין מחלוקת כי איננה בגדר מתחזק, וכנ"ל ביחס לתשלום חודשי לעו"ד המייצג את הנציגות. כמו כן נשאלת השאלה האם ניתן לחייב בעלויות אלו גם בעל דירה אשר התנגד או לא הסכים לאותה החלטה.

בכל הקשור ל"שכר" לחברת הנציגות פסקתי כבר בתיק 316/10 אריה שגיא נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שמעון בן צבי 7 גבעתיים (פורסם בנבו) כי "האסיפה הכללית של הבית מוסמכת להחליט בדבר מתן פטור או החזר הוצאות לחברי הנציגות ותשלומים כנ"ל נכללים במסגרת הוצאות להחזקתו התקינה וניהולו של הבית בהתאם להוראות סעיף 58(א) לחוק".

הנימוקים בפסק הדין הנ"ל תקפים גם למקרה דנן שבו החליטה האסיפה הכללית של בעלי הדירות מיום 06.1.09, ברוב מוחלט, לאשר תשלום לחברת הנציגות רואה (נספח א' לתצהיר רואה). בעלי הדירות שבו ואישרו תשלום זה באסיפה כללית מיום 04.07.10 (נספח ח' לתצהיר רואה). בעלי הדירות גם מימנו בפועל את התשלום, כפי שיפורט להלן, דבר המהווה אישור נוסף של ההחלטה.

גם מר בודובסקי אישר בעדותו את החלטת האסיפה הכללית כאמור בדבר תשלום לגב' רואה ולב"כ הנציגות (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 15 ושורות 27-29). אומנם, מר בודובסקי הינו חבר נציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, אין לו כל אינטרס אישי בתשלום המבוצע ליו"ר הנציגות ובהקשר זה הוא אינו אלא אך אחד מכל בעלי הדירות בבית הנושאים בנטל התשלום לצורך גביית חלקם של הנתבעים בהוצאות הנציגות (עמוד 4 שורות 23-25).

מאמץ אני בהקשר זה גם את קביעותיה של המפקחת קניון בתיק 476/08 בנוגע לנסיבות המקרה הקונקרטי דנן, כפי שצוטטו לעיל.

הדברים נכונים גם ביחס להחלטת אסיפת בעלי הדירות כאמור (נספח א' לתצהיר רואה) לאשר לנציגות להעסיק שירותיו של עו"ד.

הגב' רואה מעידה כי מימון הגנה משפטית לחברי הנציגות אושר עוד לפני תחילת כהונתה של הגב' רואה, בעת בה שימש מר יסעור כנציגות ממונה (עמוד 5 שורה 24 עד עמוד 6 שורה 4). בהמשך אושר, שוב, הייצוג הפרטני בהתאם להחלטת בעלי הדירות באסיפה כאמור - "בשלב הראשון שבו התחלנו בתקופה שבה נגררנו לא פתחנו בהליכים, כי היה צו מניעה לגבי גיזום עצים, כל הדיירים כולם חתמו והסכימו וכתבו תצהירים לבימ"ש על כך שהם מסכימים להגנה המשפטית שקיבלנו. ב-6.1.2009 כשקיבלתי את הועד לידי, התקבלה החלטה שאנחנו שוכרים את שירותי עו"ד תומר זיידן ועל כך חתמו כל הדיירים שהיו באסיפה. היו 23 באסיפה מתוך 28" (עמוד 6 שורות 8-12).

וידוגש, סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

ההלכה הפסוקה היא כי נציגות הבית המשותף היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין. סמכויותיה של הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח' פד"י לו(2) 21: "מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות" (ההדגשה שלי, א.ס.).

החוק הסמיך כאמור את הנציגות להיות צד בכל הליך משפטי ומשכך ברי כי בסמכות האסיפה הכללית לאשר העסקתו של עורך דין לצורך ניהול הליכים משפטיים של הנציגות, בין כתובעת ובין כנתבעת. בודאי שנכונים הדברים ביחס לתביעה של הנציגות כנגד בעלי הדירה בנוגע להוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כאילו ב"כ הנציגות ביצע עבודות פרטיות עבור חברי הנציגות או עבור מי מטעמם. בהקשר זה העידה הגב' רואה "זה עניין של המנקה עם עו"ד זיידן. אני הכרתי את המונח "פרו-בוננו" בהקשר הזה" (עמוד 6 שורה 16). כך גם העיד מר בודובסקי "כן אני יודע שעו"ד זיידן מייצג את גב' רואה בתביעה לפגיעה בפרטיות. ש.ת. אני חושב ששכרו משולם גם ע"י הועד. אישרנו שאנחנו נותנים הגנה משפטית לנציגות הועד. זה מהפרוטוקול של חברת הניהול, מהאסיפה הראשונה שאנחנו נותנים הגנה לחברי ועד ולרכוש של דיירים שניזוק בזדון. ש.ת. אני לא חושב שזו תביעה אישית ש.ת. אני בטוח שכל הצרות של אורה בהקשר הזה הן רק בגלל שהיא חברת נציגות" (עמוד 4 שורה 26 עד עמוד 5 שורה 2). עדויות אלו מקובלות עלי.

זאת ועוד. הנתבעים טוענים כי התשלום לב"כ הנציגות הינו במסגרת "ריטיינר" חודשי. כך עולה, לטענתם, מפרוטוקול האסיפה מיום 06.01.09 (נספח א' לתצהיר רואה). דא עקא, ממכתב הנציגות לבעלי הדירות מיום 09.12.09 (נספח ז' לתצהיר רואה) עולה כי השכר שולם לב"כ הנציגות בתשלומים אשר נסתיימו בחודש 03/10, על אף שעה"ד זיידן ממשיך ומייצג את התובעת בהליכים תלויים ועומדים, לרבות ההליך דנן. האמור גם נתמך בדו"ח ההוצאות (נספח ט' לתצהיר רואה). בנסיבות אלו ברור כי המדובר בתשלום שכר טרחה לשיעורין ואין המדובר בהעסקת שירותי ב"כ על בסיס "ריטיינר".

מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי אסיפות בעלי הדירות מיום 06.01.09 (נספח א' לתצהיר רואה) ומיום 03.08.09 (נספח ו' לתצהיר רואה), אישרו את תקציב הבית לשנת 2009 בסך של 300 ₪ לחודש. תקציב זה כולל גם את עלות שכר יו"ר הנציגות ושכר ב"כ הנציגות. מיסי הנציגות בסך של 380 ₪ לחודש למחצית השנייה של שנת 2010 אושרו באסיפה מיום 04.07.10 (נספח ח' לתצהיר רואה). באסיפה זו אושרה גם הגביה למחצית הראשונה של שנת 2010 בהתאם למכתב חברי הנציגות לבעלי הדירות מיום 09.12.09 (נספח ז' לתצהיר הגב' רואה).

הוכח בפני כי רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית ביצעו את כל התשלומים החלים עליהם בתקופה הנתבעת, לרבות התשלומים בגין גביה מיוחדת בסך של 340 ₪ עבור תאורה והשלמת חסר וסך של 450 ₪ עבור טיפול בטרמיטים (נספח י' לתצהיר רואה).

אף אם היו פגמים בקביעת התקציב למחצית הראשונה של שנת 2010 (במכתב הנציגות מיום 09.12.09), הרי שפגמים אלה נרפאו עם התשלום בפועל על ידי רוב מוחלט של בעלי הדירות. תשלום זה מהווה מעין הסכמה ממונית בהיותו אשרור בדיעבד של אותה החלטה (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן טלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו).

בנוסף, כאמור, באסיפה הכללית מיום 04.07.10 (שכונסה בחלוף כשנה מהאסיפה האחרונה ביום 03.08.09) ממילא אישרו בעלי הדירות בהחלטה כדין את התקציב לכל שנת 2010.

זאת ועוד. אף אם נכונה טענת הנתבעים כי ניתן לנהל את הבית בתקציב פחות מ- 380 ₪ לדירה לכל חודש, או שאין הצדקה לתשלום שכר לחברת הנציגות ו/או לב"כ הנציגות, עדיין אין בכך



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

להצדיק הימנעות חד צדדית מתשלום מלוא חלקם בתקציב המתוכנן המאושר (באסיפות בעלי הדירות כאמור) והמאושר (בתשלום בפועל) על ידי רוב מוחלט של בעלי דירות בבית.

מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר בדיעבד כי שולמו כספים עודפים או, מאידך, כי נדרשים כספים נוספים עקב חריגות בלתי מתוכננות מהתקציב. כך נדרשים, לעיתים, בעלי הדירות לתשלום תוספת לתקציב, בין לצורך השלמת חוסרים, בין לצורך תשלום הוצאות בלתי מתוכננות ובין בשל אי תשלום של חלק מבעלי הדירות. אין בעובדה כי העלויות בפועל שונות מאלו אשר תוכננו להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד, ואין בכך להוות הצדק להבדיל בין חובם של הנתבעים לבין חובם של כל יתר בעלי הדירות בבית. כשם שכל בעלי הדירות שילמו על פי התקציב המאושר, כך גם על הנתבעים לשלם על פי תחשיב זה, וכפי שמעיד מר בודובסקי "זה מה שכל דייר שילם מכיסו לאחזקת הבניין" (עמוד 5 שורה 9).

ויודגש, התקציב חולק לתשלום בין 26 בעלי דירות בלבד שום שהנתבעים ובעלי דירה נוספת (שבינתיים התחילו לשלם) סירבו לשלם את חלקם (עמוד 5 שורות 4-3). קרי, בעלי הדירות האחרים מימנו בפועל את חלקם של הנתבעים בהוצאות. לא ניתן לטעון, עתה, בדיעבד, כי חלוקה זו איננה נכונה, מה גם שהנתבעים ממילא טרם הסדירו את תשלום חובם.

במיוחד אמורים הדברים כאשר אין מחלוקת, למעשה, כי הנתבעים לא ביצעו כל תשלום לקופת הנציגות, אפילו לא תשלום על חשבון, במשך תקופה של כשבע שנים!

חלוקת התשלומים השוויונית כאמור משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות, ובהעדר עשוי מוסד הבתים המשותפים להתרוקן מתוכן וכל איש הישר בעיניו יעשה (ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).

לאור האמור ברי כי לא ניתן להתיר לנתבעים לשלם "סכום שנראה להם מתאים" בניגוד לתקציב המאושר. היתר שכזה עשוי להוות ראשיתו של מדרון חלקלק לנקיטת פעולות חד צדדיות גם על ידי בעלי דירות אחרים בבית, ובסופו של יום, להזנחתו והידרדרותו של הבית, בהעדר יכולת לתחזקו ללא מימון נדרש.

ממילא גם לא הובאה בפני כל "תלונה" של מי מבעלי הדירות האחרים בבית בנוגע להתנהלות הנציגות או בנוגע לתקציב או לביצוע התשלומים ליו"ר הנציגות או לב"כ הנציגות, על אף שלטענת הנתבעים ישנם בעלי דירות כנ"ל (עמוד 7 שורות 27-29).

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"ל (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו). עוד קובעת ההלכה כי אי העדת עד מטעם בעל דין מעוררת, מטבע הדברים, את החשד כי בעל הדין שנמנע מהבאת העד, חושש מעדותו וחשיפתו לחקירה שכנגד (וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

הסבריו של מר גל רודא בעדותו כאילו הדיירים "חוששים להעיד" או כי הם "מפחדים מההליך המשפטי" אינם מהווים הסבר מספיק לאי העדתם בהליך זה בפני, וממילא טענות אלו לא נתמכו בדבר. הנתבעים אפילו לא ניסו לזמן את בעלי דירות אלו למתן עדות בפני.

למעשה, ההפך הוא הנכון. מן הראיות שבפני עולה כי המקור ל"בעיות" שבבית, והצורך בתשלום לחברת הנציגות ושכירת שירותיו של עו"ד נבעו מהתנהלות הנתבעים דווקא.

כך עולה מעדותו של מר בודובסקי (עמוד 4 שורה 23 ועמוד 5 שורות 15-17). כך מעדות הגב' רואה (סעיפים 12-16 לתצהירה). כך עולה ממכתב בעלי הדירות מיום 30.03.09 (נספח יב' לתצהיר רואה) וכך גם מבקשת מר גדי יסעור – נציגות ממונה, להפסקת כהונתו (נספח יא לתצהיר רואה), שם נכתב, בין היתר, "אירועי אלימות, איומים, ותקיפת הנציגות הממונה, גדי יסעור, מתבצעים בביקורי הנציגות בבניין ע"י משפחת רודא", "עיסוקי בהתגוננות בבית משפט השלום בת"א בפני 3 תביעות שהגיש נגדי צבי רודא" ובהמשך "איום לביטחונה של המבקשת גב' אורה רואה, ולביטחון משפחתה בבניין".

כך גם עולה מפסק הדין בתיק 476/08 כפי שצוטט לעיל.

אין בידי גם לקבל את טענת הנתבעים כאילו נקיטת ההליכים כנגדם לא נועדה אלא כדי להצדיק את תשלום שכרה של יו"ר הנציגות ובא כח הנציגות.

כאמור, אין מחלוקת כי הנתבעים אינם משלמים מיסי נציגות תקופה של כ- 7 שנים. האם אין זו חובה המוטלת על נציגות הבית לנהל כנגדם הליכים משפטיים בהקשר זה? ! כמו כן, הנתבעים הם אלו אשר יזמו הליכים כנגד הנציגות הנוכחית ובעלי הדירות וגם כנגד הנציגות הממונה. בכלל האמור נקטו המשיבים הליכים בפני המפקחת על רישום מקרקעין, בבית משפט השלום, בבית הדין לעבודה ובבית המשפט המחוזי (עמוד 1 שורות 12-14). האם אין חובה על הנציגות לנהל הגנה מפני תביעות אלו? !

ויוער בהקשר זה כי הליך נוסף שנאלצה הנציגות להגיש כנגד הנתבעים בנוגע לשימוש בחניה המשותפת בבית (תיק מספר 478/09 שנדון בפני) נסתיים בהכרעה לטובת הנציגות.

הנתבעים טוענים עוד כי הבית מוזנח ואינו מתוחזק כראוי, בודאי שלא בתמורה לסך חודשי של 380 ₪ כפי שנגבה. טענות אלה, אף אם יש בהן אמת, אינן מהוות הגנה מפני התובענה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעים יכולים לפעול בהתאם להוראות התקנון לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות או לצורך קבלת החלטות בנוגע לניהול הרכוש המשותף, לרבות בנוגע לעלויות השוטפות וביצוע מטלות להחזקתו של הרכוש המשותף. הנתבעים יכולים גם לתבוע את הנציגות אם זו איננה ממלאת את חובותיה על פי הוראות התקנון כנטען. בינתיים, אין הנתבעים יכולים להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליהם על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 ויזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

אין ממש בטענת הנתבעים כי נדרשה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות כדי להגיש את התובענה כנגדם.

בנסיבות המקרה דנן המדובר בתובענה כספית של הנציגות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין ולהחזר הוצאות שהוצאו על ידי להחזקת הרכוש המשותף בבית. תובענה זו, עניינה הברור הוא "החזקתו וניהולו של הבית המשותף" ולפיכך מוסמכת התובעת להגישה בהתאם להוראות סעיף 69 לחוק המקרקעין והפסיקה בעניינו כאמור לעיל.

גם אין כל היגיון בטענה כי נדרשת החלטה של האסיפה הכללית לצורך הגשת תביעה כנגד בעלי דירות בגין חובם על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין. חובת התשלום הינה חובה מוחלטת המוטלת על פי דין. האסיפה הכללית ממילא איננה מוסמכת לפטור, סתם כך, בעל דירה מתשלום חובותיו. הנציגות, ממילא, מוסמכת, ואף מחויבת, לנקוט פעולות בכל הקשור לגביית הוצאות ההפעלה השונות. משכך, די בהחלטת נציגות לצורך הגשת תביעה כנגד בעלי דירות המסרבים לשאת בתשלום חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

בכל הקשור לסכום התביעה יש להעיר כי זה מחושב על פי נספח ד' לתצהיר רואה. על פי הפירוט הנכלל בנספח הנ"ל החוב הנתבע הינו החל מחודש 11/08. דא עקא, בפסק הדין בתיק 476/08 חויבו הנתבעים בתשלום עד סוף חודש 11/08 (סעיף 5 בעמוד 15 לפסק הדין). משכך, לא ניתן לחייב את הנתבעים בשנית בסכום זה (270 ש"ח) ויש להפחיתו מסכום התביעה.

משהוכיחה התובעת את הפרשי ההצמדה והריבית באמצעות צירוף תדפיס תוכנה משערכת, שלא הוכחש, הרי שיש לפסוק לטובתה גם סכומים אלו. בפרט אמורים הדברים כאשר הנתבעים לא שילמו דבר על חשבון חובם לאורך שנים, על אף שהם מודים בחובם לעשות כן, לכל הפחות, לגבי חלק מהתשלום כאמור לעיל.

לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעים בתשלום מיסי נציגות שוטפים לתקופה שלאחר מועד הגשת התביעה. אומנם, יתכן והדבר יחייב את הנציגות להגיש תביעה נוספת כנגד הנתבעים ככל שלא סדירו את תשלום חובם השוטף לתקופה שמאז הגשת התביעה. אולם, לא ניתן לחייב נתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 161/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בתשלום סכומים שטרם התגבשו במועד הגשת התביעה, וממילא, לא ניתנה להם האפשרות להתגונן מפני תביעה בנוגע לסכומים אלו.

סיכום

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 11,107.49 ₪ בגין מיסי נציגות שוטפים לתקופה שמחודש 12/08 (כולל) עד חודש 03/11 (כולל) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 16.03.11, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן ישלמו הנתבעים לתובעת סך של 712 ₪ בגין החזר אגרת בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד ביצוע תשלום האגרה ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף ישלמו הנתבעים לתובעת סך של 5,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד וסך של 150 ₪ בגין דמי בטלה לחבר הנציגות – ולדימיר בודובסקי. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לאור התשלום החודשי שמקבלת הגב' רואה - יו"ר הנציגות, לא מצאתי לנכון לחייב את הנתבעים לשלם לה דמי בטלה.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ב' אב תשע"א, 02 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב